



Estratégia
Concursos

Aula 10

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

30 de Janeiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 04/98 - "TRÂNSITO DE VEÍCULOS NOVOS ANTES DO LICENCIAMENTO"	2
1.1. INTRODUÇÃO	2
1.2. O TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS	2
1.3. TRANSPORTE DE CARROS NOVOS DESCARREGADOS.....	5
2. RESOLUÇÃO Nº 110/00 - A TABELA-PADRÃO DE LICENCIAMENTO.....	8
3. RESOLUÇÃO Nº 360/10 - "Os Condutores Estrangeiros"	10
4. Resolução 789/19	15
5. Resolução 809/20	18
Lista de Questões.....	23
Questões Comentadas	28
Gabarito	38



1. RESOLUÇÃO Nº 04/98 - "TRÂNSITO DE VEÍCULOS NOVOS ANTES DO LICENCIAMENTO"

1.1. INTRODUÇÃO

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 132, menciona que os veículos **novos** terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto **entre a fábrica e o município de destino** e que o mesmo acontecerá com os veículos **importados**, durante o trajeto **entre a alfândega (ou entreposto alfandegário) e o município de destino**.

Esta regulamentação está na Resolução Contran nº 04/98 e suas atualizações (até a Resolução nº 698/17, que incluiu as regras daquela aos veículos usados incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência.

Nesta aula vou abordar tudo sobre esta Resolução, além disso, vamos ter resumos e mapas mentais na área do aluno. Além das videoaulas.

1.2. O TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS

A Resolução nº 04/98 nos diz que é permitido o **transporte de cargas e pessoas** em veículos novos, **antes do registro e licenciamento**, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas e os destinados aos concessionários para comercialização, **desde que portem a "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL"**.

Imagina uma empresa, com sede em Brasília, adquiriu direto da fábrica um micro-ônibus novo em Minas Gerais. Pela urgência, o proprietário da referida empresa manda um de seus motoristas a Minas Gerais para conduzir o micro-ônibus até Brasília. Assim, agindo dentro das regras, o motorista poderá trazê-lo sem problemas e emplacar em Brasília.



Essa "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL" é válida **APENAS** para o deslocamento para o município de destino.



São características dessa "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL"



- ✓ Será expedida para o veículo que portar os **equipamentos obrigatórios** previstos pelo Contran (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda;
- ✓ Terá validade de **15 dias transcorridos da DATA DA EMISSÃO**, prorrogável por igual período por motivo de força maior;
- ✓ Será impressa em **03 vias**, das quais, a primeira e a segunda **serão coladas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro**, e a terceira, arquivada na repartição de trânsito expedidora.



- A permissão estende-se aos veículos inacabados novos ou veículos usados incompletos, no período diurno, no percurso entre os seguintes destinos: pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarregador, complementador final, Posto Alfandegário, cliente final ou ao local para o transporte a um dos destinatários mencionados. (Resol. 698/17)

A mesma Resolução versa que, os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam transporte de cargas e de passageiros, **poderão efetuar serviços remunerados para os quais estão autorizados, atendidas:**

- ✓ a legislação específica;
- ✓ as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com jurisdição sobre as vias públicas e;
- ✓ expedição da "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL" acima mencionada.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:





(2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 04/98 do Contran, são características da "autorização especial", EXCETO.

- A) Será somente autorizado para veículos particulares que tenham a necessidade de ser emplacados em outros Estados.
- B) Será impressa em 03 vias, das quais, a primeira e a segunda serão coladas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira, arquivada na repartição de trânsito expedidora.
- C) Terá validade de 15 dias transcorridos da data da emissão, prorrogável por igual período por motivo de força maior.
- D) Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo Contran, com base na Nota Fiscal de Compra e Venda.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Venham os erros da letra "A". Somente os particulares? Entre Estados? Não! Essa "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL" é válida APENAS para o deslocamento para o município de destino.

Vejamos um **quadro esquematizado** para fixar melhor os conceitos abordados:



Transporte Carregado			
Cargas e pessoas	Proprietário conduzindo o veículo até o município	Adquirido por pessoa física, pessoa jurídica, etc.	- Porte obrigatório da "autorização especial" com validade de 15 dias. - veículo tem que estar com equipamentos obrigatórios exigidos. (região Norte 30 dias)
Remunerado (cargas e pessoas)	Comprado por autônomos ou empresas prestadoras	Poderão realizar atividades remuneradas,	



	de serviços (passageiros e/ou cargas)	obedecendo a legislação específica, os órgãos concedentes de tais atividades, bem como respeitando as autoridades com circunscrição sobre a via.	
Não remunerado (cargas e pessoas)	Veículos a serem licenciados nas categorias "particular e oficial".	Atendidas a legislação de trânsito, só poderão transportar cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.	

1.3. TRANSPORTE DE CARROS NOVOS DESCARREGADOS

Outro ponto relevante é a alteração trazida pela Resolução nº 487/14;

O ponto da Resolução 04/98, que sofreu alteração, refere-se àqueles veículos que saem das fábricas e montadoras dentro de cegonhas ou em navios e são transportados para os municípios de destino.

Apesar de não serem conduzidos por ninguém, nem transportarem pessoa ou carga alguma, para que esse transporte seja realizado **antes dos seus registro e licenciamento**, o veículo novo ou usado incompleto, nacional ou importado que portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar nas seguintes situações:

1. do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do Posto Alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino:

Nos **15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo**, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.

No caso de veículo novo ou usado **comprado diretamente pelo comprador por meio eletrônico**, o prazo acima (15 dias) será contado **a partir da data de efetiva entrega do veículo ao proprietário**.

No caso do **veículo novo ou usado doado por órgãos ou entidades governamentais**, o município de destino será o constante no instrumento de doação, **cuja cópia deverá acompanhar o veículo durante o trajeto**.

E anota essa aí:





No caso dos Estados da Região Norte do País, o prazo acima será de 30 dias consecutivos.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 – Inédita – PRF) O veículo novo ou usado incompleto, nacional ou importado que portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar nas seguintes situações do pátio da fábrica, da indústria encarregadora ou concessionária e do Posto Alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino:

- A) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.
- B) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.
- C) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.
- D) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. São 15 dias, somente na região norte, que é a exceção, que o prazo será de 30 dias. Perceba, também, que o carimbo será na nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.

2. do pátio da fábrica, da indústria encarregadora ou concessionária, ao local onde vai ser embarcado como carga, por QUALQUER meio de transporte.

E atenção:



Equiparam-se às indústrias encarroçadoras as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados a transformação de veículos em ambulâncias, veículos policiais e demais veículos de emergência.

Nos casos do quadro acima, deverá ser aposto carimbo NO VERSO DA NOTA FISCAL DE COMPRA, com a data da saída do veículo, pela empresa responsável pela adaptação ou transformação.

3. do local de descarga às concessionárias ou indústrias encarroçadoras;

4. de um a outro estabelecimento da mesma montadora, encarroçadora ou concessionária ou pessoa jurídica interligada.

Agora, fiquem atentos que temos exceções! Para os veículos recém produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, **em um raio máximo de 10 km**, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

E atenção para mais uma novidade trazida pela Resol. 698/17: no caso de veículo usado incompleto deverá portar além de portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, prévia autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para troca de carroceria.

Beleza?

E por fim, cabe destacar que pela inobservância desta Resolução, fica o condutor sujeito à penalidade constante do Artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim regula:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;



2. RESOLUÇÃO Nº 110/00 - A TABELA-PADRÃO DE LICENCIAMENTO

Ao estudar o Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente o Capítulo XVI, Licenciamento de Veículos, você já sabe que todo proprietário de veículo precisa **licenciá-lo anualmente** junto ao Detran de seu Estado ou do Distrito Federal. Entretanto, esse licenciamento não se dá a qualquer tempo e a critério de sua vontade pessoal.

Cada Estado da federação tem um calendário anual de licenciamentos que regula os prazos que cada proprietário tem para licenciar seu veículo, a depender da numeração final da sua placa deste.

No nosso querido Ceará, por exemplo, os carros de placa com o final "5" têm até meados de julho para serem licenciados. Já no Distrito Federal, os proprietários de começam a ser fiscalizado a partir de setembro e o de placa "5", por exemplo, tem até outubro de cada ano para renovarem seu licenciamento.

Professor, entendi, mas pergunto: os Estados têm então total liberdade para criarem seus calendários de licenciamento?

Sim, é mais ou menos isso! Contudo, existem limites máximos de prazo para o Licenciamento Anual e estes limites vêm regulamentados pela Resolução CONTRAN nº 110/00.

Esta simplíssima Resolução, em seu art. 1º, determina que **os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal** (os Detran) estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com **o algarismo final da placa de identificação e respeitados os limites fixados na tabela a seguir**:

Final da placa	Prazo final para licenciamento anual
1 e 2	Setembro
3, 4 e 5	Outubro
6, 7 e 8	Novembro
9 e 0	Dezembro

Ou seja, os prazos máximos para cada final de placa são bem dilatados e cada Estado, respeitando os prazos máximos acima, pode estipular o seu cronograma de licenciamento de acordo com as suas peculiaridades e com os prazos por ele definidos para o recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor IPVA.

Bom, mas o mais importante para o nosso estudo é que essa tabela é a que serve como referência para os **agentes de trânsito** e os **Policiais Rodoviários Federais**, quando da abordagem de veículos **não registrados no mesmo Estado onde está acontecendo a fiscalização (a blitz)**.

E por que é assim?

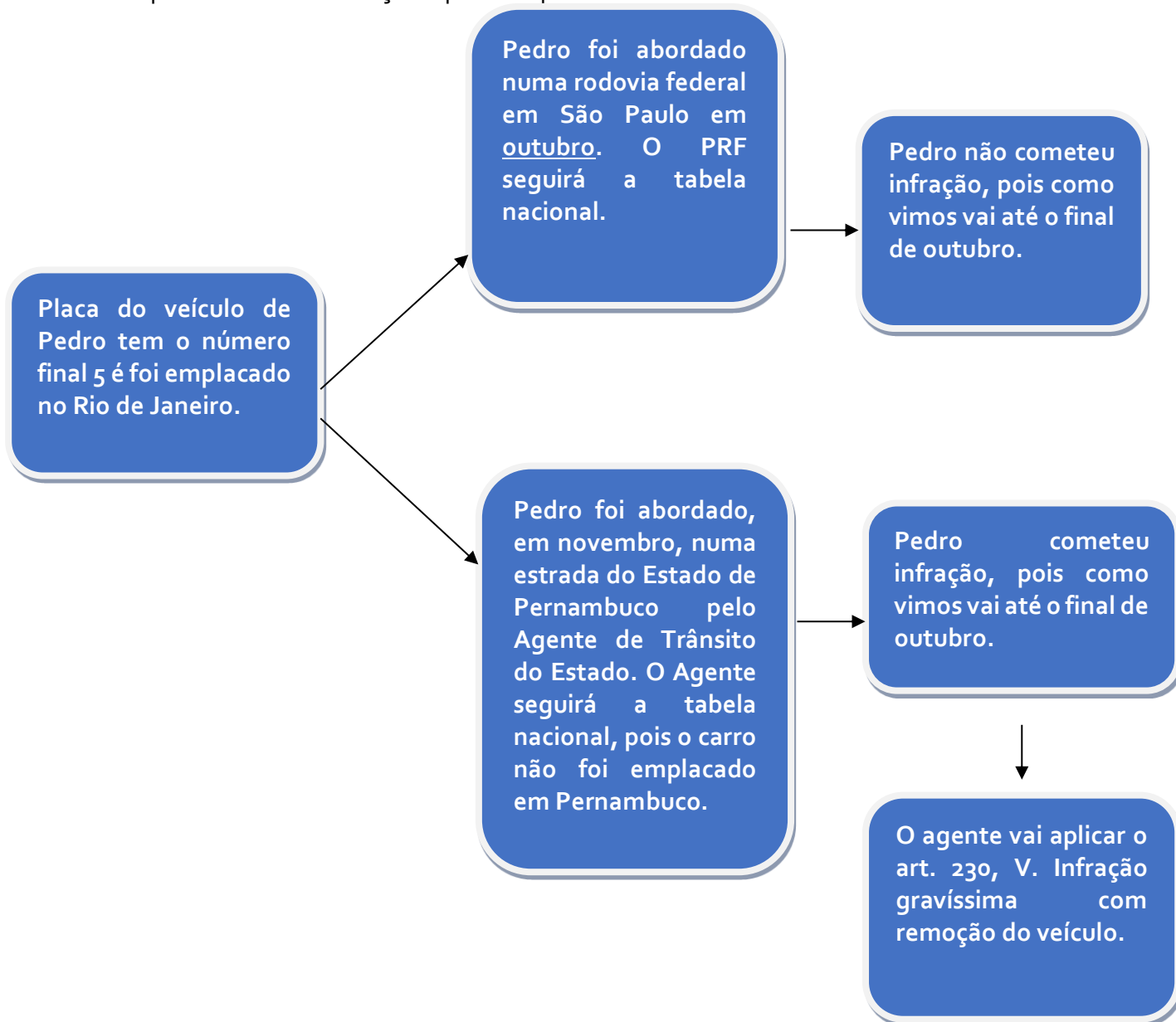
Porque a própria Resolução nº 110/00 determina aos agentes fiscalizadores que:





➤ Quando o veículo a ser fiscalizado estiver em unidade da federação diferente da qual foi registrado e licenciado, independentemente do prazo final de licenciamento de seu órgão de origem, valerá o estabelecido na TABELA-PADRÃO acima citada.

Vamos esquematizar uma situação hipotética para vocês entenderem melhor!



3. RESOLUÇÃO Nº 360/10 - "Os CONDUTORES ESTRANGEIROS"

Caro aluno, em seu art. 142, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em **convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN**.

O CONTRAN assim o fez através de sua Resolução nº 360/10, já atualizada pela Resol. nº 671/17.

Pois bem, em seu art. 1º a Resolução nº 360/10 estabelece que o condutor de veículo automotor, **oriundo de país estrangeiro e nele habilitado**, desde que penalmente imputável no Brasil, **poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade**, no prazo máximo de **180 dias**, respeitada a validade da habilitação de origem.

E atenção:



- Esse prazo de 180 dias é contado a partir da data de entrada no âmbito territorial brasileiro.
- Esse condutor deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada do seu documento de identificação.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



9. (2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 360/10 do Contran, o condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, _____, respeitada a validade da habilitação de origem.tiver.

10



- A) no prazo máximo de 180 dias
- B) no prazo máximo de 150 dias
- C) no prazo máximo de 360 dias
- D) no prazo máximo de 120 dias

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. São 180 dias!

E se passar os 180 dias, professor? O que acontece?!

Bom, aí temos algumas situações:

1-) Se o condutor quiser obter uma nova habilitação:

O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, nos termos do CTB, respeitada a sua categoria.

2-) Se quiser apenas mudar de categoria:

Na hipótese de mudança de categoria deverá ser obedecido o estabelecido no art. 146 do CTB. (condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida).

Vamos aos detalhes:

Condutor estrangeiro habilitado em país com acordo		
Após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil – vai continuar no país.	Deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica (de acordo com a categoria já habilitada)	
	Caso tenha mudança de categoria	Novo exame de aptidão física e mental e de direção veicular

Tem que saber que existe exceção à regra (§6º, art. 1º):



As regras acima **não terão** caráter de obrigatoriedade aos **diplomatas ou cônsules de carreira** e àqueles a eles equiparados. Estes poderão continuar dirigindo com o documento de habilitação de seus países de origem **por tempo indeterminado**.

Segundo, pode acontecer do condutor estrangeiro com habilitação não reconhecida no nosso país. O que acontece?

A resposta vem do art. 2º da Resolução em estudo!

O condutor de veículo automotor, **oriundo de país estrangeiro e nele habilitado**, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação **não reconhecida pelo Governo brasileiro**, poderá dirigir no Território Nacional mediante:

- ✓ **a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional** junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal; e
- ✓ **aprovação nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular**, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Vamos aos detalhes:

Condutor estrangeiro com habilitação não reconhecida no nosso país	
Poderá dirigir no Brasil	Penalmente imputável
	Troca da habilitação de origem por uma equivalente a expedida no Brasil (nos Detrans)
	Ser aprovados em todos os exames (respeitada a categoria original dele), exceto o exame escrito.

Segundo, vejamos as regras para o **condutor estrangeiro não habilitado** que deseja habilitar-se no Brasil e a do brasileiro habilitado no exterior que agora deseja ter o direito de conduzir veículos em solo brasileiro.

Regras especiais			
Condutor habilitado	Estrangeiro	não	Deverá satisfazer todas as exigências do CTB.
			Deverá comprovar que mantinha residência naquele país por um período não inferior a seis meses quando do momento da expedição da habilitação.



Condutor brasileiro habilitado no exterior	Não comprovou	Comprovou
	Deverá submeter-se a todo processo como se fosse inabilitado	✓ Se for país sem acordo, enquadra-se na mesma regra do estrangeiro com país sem acordo; ✓ Se for país com acordo, enquadra-se na mesma regra do estrangeiro com país que tenha acordo com o Brasil.

E o estrangeiro **não habilitado, com estada regular no Brasil**, pretendendo habilitar-se para conduzir veículo automotor no Território Nacional, deverá satisfazer todas as exigências previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor.

De acordo com o art. 3º, ao **cidadão brasileiro habilitado no exterior** serão aplicadas as regras até aqui estabelecidas, comprovando que mantinha **residência normal** naquele País por um período **não inferior a 06 meses** quando do momento da expedição da habilitação.

Quanto à comprovação de residência, um destaque que é exatamente o que a Resol. 671/16 mudou na Resol. 349/10:



➤ A comprovação de residência conforme disposto no quadro acima, para habilitações oriundas de países fronteiriços (Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname), Chile e Equador, se dará com a apresentação de Atestado, Declaração ou Certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país.

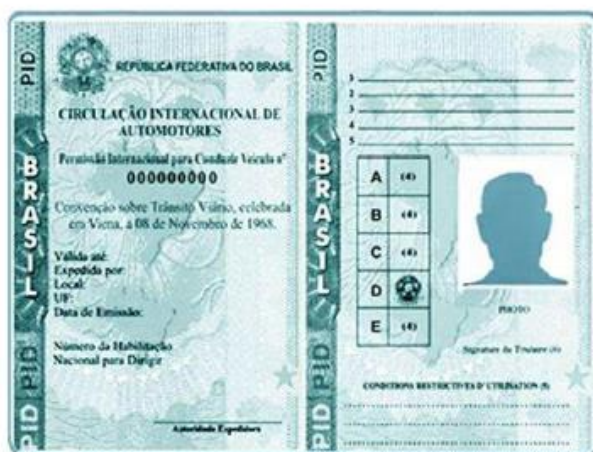
Quando o condutor **habilitado em país estrangeiro** cometer **infração de trânsito, cuja penalidade implique na proibição do direito de dirigir**, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências:



- ✓ **recolherá e reterá o documento de habilitação**, até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída ocorrer antes de expirar o prazo;
- ✓ **comunicará à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação, a suspensão do direito de usá-la**, solicitando que notifique ao interessado da decisão tomada;
- ✓ **indicará no documento de habilitação, que o mesmo não é válido no território nacional**, quando se tratar de documento de habilitação com validade internacional.

Quando se tratar de missão diplomática, consular ou a elas equiparadas, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores.

Vejamos como é a PID:



O condutor com Habilitação Internacional para Dirigir, expedida no Brasil, **que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na suspensão ou cassação do direito de dirigir**, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

A Carteira Internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá substituir a CNH.

4. RESOLUÇÃO 789/19

Sobre a Resolução 789/20 do CONTRAN, não acredito que o examinador vai cobrar os 89 artigos desta Resolução, pois ele destacou **o anexo I, se fosse diferente, acredito, que eles iriam mencionar "Resolução 789/20, exceto o anexo II"**, ficaria mais coerente com as outras do edital. **De qualquer forma eu enviei um e-mail ao CEBRASPE** pedindo explicações sobre este ponto.

Sobre o anexo I, nós já conhecemos um pouco ao estudar o capítulo sobre Habilitação do CTB. Entretanto, o anexo I menciona conceitos mais específicos sobre as categorias permitidas para cada veículo.

Antes de falarmos dele, é importante vocês saberem umas regras sobre a possibilidade de uma pessoa retirar uma ACC, PPD e CNH. Pois, vocês estudaram, também, essa parte no CTB.

O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, **a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:**

- ✓ ser penalmente imputável;
- ✓ saber ler e escrever;
- ✓ possuir documento de identidade; e
- ✓ **possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).**

Sobre o CPF, não há exigência no CTB.

Para o processo de habilitação, após o devido cadastramento dos dados **informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH)**, o candidato deverá realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Prática de Direção Veicular, nesta ordem. Assim, para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se à realização de:

- ✓ Avaliação Psicológica;
- ✓ Exame de Aptidão Física e Mental;
- ✓ Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo programático, desenvolvido em Curso de Formação para Condutor; e
- ✓ Exame de Direção Veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando.

Segundo a Resolução, o Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e **renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos** para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. **Percebam, que já há incoerência com a lei 14.071/20.** Mais um motivo pelo qual que eu acredito que vão cobrar somente o anexo I. Assim, para sua prova você tem que levar em **consideração o § 2 do art. 147 do CTB:**



§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

Segundo a norma, quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído

O Exame de Aptidão Física e Mental será exigido para:

- ✓ obtenção da ACC e da CNH;
- ✓ renovação da ACC e das categorias da CNH;
- ✓ adição e mudança de categoria; e
- ✓ **substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro.**

Destaquei esse último ponto, pois falamos, anteriormente, sobre isso na Resolução 360/10 que está no seu edital.

- ✓ obtenção da ACC e da CNH;
- ✓ renovação do documento de habilitação, se o condutor exercer atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens;
- ✓ substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro; e
- ✓ por solicitação do perito examinador.

Feita essa introdução, vamos às regras do anexo I, vejamos:

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO	CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO
ACC	-	✓ Ciclomotores; ✓ Bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações: • com potência nominal superior a 350 W; • velocidade máxima superior a 25 km/h; • funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e • dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência.



		Vou colocar uma observação minha, mas não vem no anexo I da Resolução 789/20. Uma das novidades trazidas pela lei 14.071/20 foi o novo conceito de ciclomotor. Vejamos: <i>"CICLOMOTOR - veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora)."</i>
PPD/CNH	A	✓ Veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral ou semirreboque especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo; ✓ Todos os veículos abrangidos pela ACC. Obs.: Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B.
PPD/CNH	B	✓ Veículos automotores e elétricos, não abrangidos pela categoria A, cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg e cuja lotação total não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas; ✓ Quadriciclos de cabine aberta ou fechada.
CNH C	C	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg; ✓ Tratores de esteira, tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação;



		✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo PBT ultrapasse 6.000 kg, e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg; ✓ Todos os veículos abrangidos pela categoria B.
CNH D	D	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor; ✓ Veículos destinados ao transporte de escolares independentemente da lotação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Ônibus articulado; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C.
CNH E	E	✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda a oito lugares; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade máxima de tração ou PBTC; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D.

5. RESOLUÇÃO 809/20

Esta Resolução **revogou a 793/20 e a 788/20**, lembrando que esta última revogou a 720/17 que estava no último edital da PRF.

Esta Resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do Comprovante de Transferência de Propriedade (CTP) em meio digital.



Dessa forma, fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterà, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente:

- ✓ no registro do veículo;
- ✓ no licenciamento anual do veículo;
- ✓ na transferência de propriedade;
- ✓ na mudança de Município de domicílio ou de Município de residência do proprietário;
- ✓ na alteração de qualquer característica do veículo;
- ✓ na mudança de categoria;
- ✓ no caso de segunda via dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;
- ✓ no caso de remarcação de chassi;
- ✓ nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um CRV.

O CRLV-e é documento suficiente para fim de cumprimento do que dispõe o caput do art. 133 do CTB.

“Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.”

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou **na versão impressa em papel A4 branco comum**, isso mesmo A4...rsrs. Assim, a expedição do CRLV-e dispensa a obrigatoriedade da versão impressa.

O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLV-e, ou sua versão impressa, por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) inserido no documento.

DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e)

A norma, institui, também, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), que será expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Lembrando que esse documento constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)



III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;”

A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

A ATPV-e conterá os dados identificadores do proprietário do veículo, do veículo e do comprador, além de código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) gerado pelos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Na versão impressa, a ATPV-e deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade.

DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO

O encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.

No **caso da ATPV-e**, a comunicação de venda será realizada:

- ✓ por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de:
 - assinatura digital avançada, nos termos da Lei nº 14.063, de 2020, e de regulamentação vigente; ou
 - certificado digital, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
- ✓ por entidade pública ou privada com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, expressamente autorizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para tal finalidade; ou
- ✓ pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos por cada órgão ou entidade.

Para realizar a comunicação de venda, as entidades públicas ou privadas poderão contratar entidades privadas que tenham como atividade principal ou acessória, prevista em lei ou em seu estatuto constitutivo ou contrato social, a prestação de serviços inerentes à comunicação de venda de veículos.

Vamos ver os modelos que podem ser impressos no papel A4:



CRLV-e

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 809, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 809, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - DIU - Imprensa Nacional

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN			
DETRAN CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL			
CÓDIGO RENAVAM			
PLACA	EXERCÍCIO		
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO		
NÚMERO DO CRLV			
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CRLV	CAT		
MARCA / MODELO / VERSÃO		CATEGORIA CAPACIDADE POTÊNCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL MOTOR CMT ENCS LITRAÇÃO CARROCERIA NOME CPF / CNPJ LOCAL DATA	
ESPÉCIE / TIPO		ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TAMR DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO RESSACA OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$) CUSTO DO BILHETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) RESSACA OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) VALOR DO CRLV (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)	
PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI		
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL		
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO		INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT	
MENSAGENS DETRAN			



ATPV-e

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 809, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 809, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		gov.br	
DENATRAN - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL		IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR	
CÓDIGO RENAVAM		NOME	
PLACA		CPF/CNPJ	E-MAIL
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA	
MARCA / MODELO / VERSÃO		UF	
CAT		IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
COR PREDOMINANTE		NOME	
CHASSI		CPF/CNPJ	E-MAIL
NÚMERO CRV	CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CRV	MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA	
NÚMERO ATPV-e	DATA EMISSÃO	UF	
HODÔMETRO		Valor declarado na venda:	
		Autorizo o órgão ou entidade executora de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.	
		LOCAL _____ DATA _____	
		ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR) _____ ASSINATURA DO COMPRADOR _____	
		As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.	
MENSAGENS DENATRAN		AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS	



LISTA DE QUESTÕES



1. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 04/98 do Contran, são características da "autorização especial", EXCETO.

- A) Será somente autorizado para veículos particulares que tenham a necessidade de ser emplacados em outros Estados.
- B) Será impressa em 03 vias, das quais, a primeira e a segunda serão coladas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira, arquivada na repartição de trânsito expedidora.
- C) Terá validade de 15 dias transcorridos da data da emissão, prorrogável por igual período por motivo de força maior.
- D) Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo Contran, com base na Nota Fiscal de Compra e Venda.

2. (2021 – Inédita – PRF) O veículo novo ou usado incompleto, nacional ou importado que portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar nas seguintes situações do pátio da fábrica, da indústria encarregadora ou concessionária e do Posto Alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino:

- A) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.
- B) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.
- C) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.
- D) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.



3. (2021 - ESTRATÉGIA E HERCULANO – RES. 04/98) Marque a opção correta com base na Resolução CONTRAN Nº 04/1998.

- A) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo, ainda que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios previstos pelo CONTRAN.
- B) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida pelo CETRAN do Estado onde o veículo será registrado.
- C) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida pelo CONTRAN.
- D) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo, que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda.

4. (2021 - ESTRATÉGIA E HERCULANO – RES. 04/98) Marque a opção INCORRETA com base na Resolução CONTRAN Nº 04/1998.

- A) A Resolução não permite que veículos inacabados (chassis) sejam transportados, do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora, antes do registro e licenciamento.
- B) Para os veículos recém produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de 10 quilômetros, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.
- C) A autorização especial será impressa em três vias, das quais, a primeira e a segunda serão colocadas respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.
- D) Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículo adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias "PARTICULAR e OFICIAL", somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

5. [PRF - INÉDITAS - 2021] Analise as assertivas abaixo:

- I. Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no original .
- II. Certificado de Registro e Licenciamento Anual - CRLV, no original.



III. Certificado de Registro de Veículo CRV, no original.

De acordo com a Resolução CONTRAN nº 205/2006, os documentos de porte obrigatório do condutor do veículo são os listados em I, II e III.

6. [PRF - INÉDITAS - 2021] Com relação à norma do CONTRAN que versa sobre os documentos de porte obrigatório, julgue os itens a seguir.

O condutor deverá portar sua comprovação, até que essa informação seja registrada no RENACH e incluída em campo específico da CNH, sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado.

7. [PRF - INÉDITAS - 2021] A Autorização para Conduzir Ciclomotor, a Permissão para Dirigir e o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, todos no original, são documentos de porte obrigatório.

8. [PRF - INÉDITAS - 2021] Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão expedir vias originais do Certificado de Registro e Licenciamento Anual CRLV, desde que solicitadas pelo condutor do veículo.

9. [PRF - INÉDITAS - 2021] O não cumprimento das disposições desta Resolução implicará em infração de natureza leve, penalidade de multa e retenção do veículo até apresentação do documento original.

10. [PRF - INÉDITAS - 2021] No ano de 2018, trabalhando em uma blitz em uma rodovia no Ceará, Cláudio, Policial Rodoviário Federal, abordou um veículo cuja placa de identificação era do Estado do Paraná.

Pediu seus documentos obrigatórios e, de posse deles, constatou que o licenciamento do CRLV era relativo ao ano de 2017. Com base no que regulamenta a Resolução 110/00, julgue os itens a seguir.



O CONTRAN afixou uma tabela de licenciamento a qual todos os DETRAN deverão observar como referência para a definição dos prazos máximos para licenciamento dos veículos neles registrados. Tais prazos de licenciamento não podem ultrapassar aos estabelecidos pela referida tabela.

11. [PRF - INÉDITAS - 2021] Ao certificar-se de que as placas do veículo têm final 5 e supondo-se que a fiscalização tenha sido feita em 15/11/2018, o PRF concluiu pela regularidade do veículo e autorizou o condutor a seguir viagem.
12. [PRF - INÉDITAS - 2021] Cláudio, usando o sistema integrado instalado em sua viatura, deveria ter pesquisado a tabela de licenciamento do Paraná e, verificando que o licenciamento estava vencido, ter autuado o condutor, aplicando-lhe a medida administrativa de remoção do veículo.
13. [PRF - INÉDITAS - 2021] De acordo com a Resolução CONTRAN nº 110/2000, o prazo limite para licenciamento de veículo com placas finalizando no algarismo 2 é até agosto.
14. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] Resolução do CONTRAN estabelece um calendário determinando os prazos finais em que os veículos devem renovar o licenciamento anual. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

O órgão executivo de trânsito de um município pode estabelecer um calendário diverso do definido pelo CONTRAN, desde que não haja um calendário definido pelo órgão executivo estadual.
15. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] Para efeito de autuação e aplicação de penalidades referentes a não renovação de licenciamento anual de veículos, quando o veículo se encontrar em unidade da Federação diferente daquela em que estiver registrado, serão adotados os prazos estabelecidos pela resolução pertinente do CONTRAN.
16. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] De acordo com o referido calendário, o último dia de janeiro é o prazo final para a renovação do licenciamento dos veículos cujas placas de identificação terminem em 0 e 1.



17. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] De acordo com o referido calendário, o último dia de junho é o prazo final para a renovação do licenciamento dos veículos cujas placas de identificação terminem em 6.
18. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] O órgão executivo de trânsito de um estado pode estabelecer um calendário diverso do definido pelo CONTRAN para a renovação do licenciamento dos veículos registrados sob sua circunscrição, desde que o prazo final para a renovação seja anterior a 1.º de julho.
19. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Josué perdeu o CRLV de seu veículo e dirigiu-se ao departamento de trânsito do seu estado em busca da emissão de um novo documento de registro e licenciamento. Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
- Não será possível a expedição de uma via original do CRLV, diante da solicitação de Josué, o qual deverá utilizar uma cópia autenticada pelo departamento de trânsito.
20. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Se Josué vier a dirigir seu veículo sem o CRLV, estará cometendo uma infração de trânsito média.
21. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Caso Josué dirija o veículo sem o CRLV, ficará sujeito ao pagamento da penalidade de multa, mas não estará sujeito à retenção do veículo.
22. [PRF - INÉDITAS - 2021] Julgue os itens a seguir, de acordo com o que estabelece a norma do CONTRAN que dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.
- Qualquer condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio



da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

23. [PRF - INÉDITAS - 2021] O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá fazer requerimento de prorrogação da validade ao órgão executivo do Estado ou Distrito Federal de sua residência ou domicílio.
24. [PRF - INÉDITAS - 2021] A Carteira Internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá substituir a CNH.
25. [PRF - INÉDITAS - 2021] O condutor com Habilitação Internacional para Dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.
26. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] O condutor de veículo automotor, natural de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil.

QUESTÕES COMENTADAS

1. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 04/98 do Contran, são características da "autorização especial", EXCETO.
- A) Será somente autorizado para veículos particulares que tenham a necessidade de ser emplacados em outros Estados.
- B) Será impressa em 03 vias, das quais, a primeira e a segunda serão coladas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira, arquivada na repartição de trânsito expedidora.



C) Terá validade de 15 dias transcorridos da data da emissão, prorrogável por igual período por motivo de força maior.

D) Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo Contran, com base na Nota Fiscal de Compra e Venda.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Venham os erros da letra "A". Somente os particulares? Entre Estados? Não! Essa "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL" é válida APENAS para o deslocamento para o município de destino.

2. (2021 – Inédita – PRF) O veículo novo ou usado incompleto, nacional ou importado que portar a Nota Fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar nas seguintes situações do pátio da fábrica, da indústria encarregadora ou concessionária e do Posto Alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino:

A) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.

B) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.

C) Nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.

D) Nos 30 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante no recibo de compra e venda.

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. São 15 dias, somente na região norte, que é a exceção, que o prazo será de 30 dias. Perceba, também, que o carimbo será na nota fiscal ou documento alfandegário correspondente.

3. (2021 - ESTRATÉGIA E HERCULANO – RES. 04/98) Marque a opção correta com base na Resolução CONTRAN Nº 04/1998.

A) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo, ainda que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios previstos pelo CONTRAN.

B) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida pelo CETRAN do Estado onde o veículo será registrado.

C) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida pelo CONTRAN.



D) A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo, que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Não foi isso que estudamos! A autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo, **que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN** (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda (art. 1º, §2º).

4. (2021 - ESTRATÉGIA E HERCULANO – RES. 04/98) Marque a opção INCORRETA com base na Resolução CONTRAN Nº 04/1998.

A) A Resolução não permite que veículos inacabados (chassis) sejam transportados, do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora, antes do registro e licenciamento.

B) Para os veículos recém produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de 10 quilômetros, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

C) A autorização especial será impressa em três vias, das quais, a primeira e a segunda serão colocadas respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.

D) Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias "PARTICULAR e OFICIAL", somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. É exatamente o contrário! A permissão regulada pela Resolução não **se estende sim** aos veículos inacabados (chassis), do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora (art. 1º, §1º).

5. [PRF - INÉDITAS - 2021] Analise as assertivas abaixo:

I. Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no original .

II. Certificado de Registro e Licenciamento Anual - CRLV, no original.

III. Certificado de Registro de Veículo CRV, no original.



De acordo com a Resolução CONTRAN nº 205/2006, os documentos de porte obrigatório do condutor do veículo são os listados em I, II e III.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Muito cuidado com a leitura rápida!

A Resolução nº 205/06 regulamenta que são documentos de porte obrigatório do condutor do veículo.

6. [PRF - INÉDITAS - 2021] Com relação à norma do CONTRAN que versa sobre os documentos de porte obrigatório, julgue os itens a seguir.

O condutor deverá portar sua comprovação, até que essa informação seja registrada no RENACH e incluída em campo específico da CNH, sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado, o condutor deverá portar a comprovação de realização desse curso, até que essa informação seja registrada no RENACH e incluída em campo específico da CNH.

7. [PRF - INÉDITAS - 2021] A Autorização para Conduzir Ciclomotor, a Permissão para Dirigir e o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, todos no original, são documentos de porte obrigatório.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Certo. A Autorização para Conduzir Ciclomotor, a Permissão para Dirigir e o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, todos no original, são documentos de porte obrigatório.

8. [PRF - INÉDITAS - 2021] Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão expedir vias originais do Certificado de Registro e Licenciamento Anual CRLV, desde que solicitadas pelo condutor do veículo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Opa, aqui muito cuidado novamente! Corrigindo: os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão expedir vias originais do Certificado de Registro e Licenciamento Anual CRLV, desde que solicitadas pelo **proprietário** condutor do veículo.

9. [PRF - INÉDITAS - 2021] O não cumprimento das disposições desta Resolução implicará em infração de natureza leve, penalidade de multa e retenção do veículo até apresentação do documento original.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exato! Deixar de portar documento de uso obrigatório é de fato uma infração de natureza leve, com penalidade de multa e retenção do veículo até apresentação do documento original (art. 232 do CTB).

10. [PRF - INÉDITAS - 2021] No ano de 2018, trabalhando em uma blitz em uma rodovia no Ceará, Cláudio, Policial Rodoviário Federal, abordou um veículo cuja placa de identificação era do Estado do Paraná.

Pediu seus documentos obrigatórios e, de posse deles, constatou que o licenciamento do CRLV era relativo ao ano de 2017. Com base no que regulamenta a Resolução 110/00, julgue os itens a seguir.

O CONTRAN afixou uma tabela de licenciamento a qual todos os DETRAN deverão observar como referência para a definição dos prazos máximos para licenciamento dos veículos neles registrados. Tais prazos de licenciamento não podem ultrapassar aos estabelecidos pela referida tabela.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo! Os Estados e o Distrito Federal têm discricionariedade para estabelecerem suas tabelas de licenciamento. No entanto, devem respeitar os limites máximos estabelecidos na tabela-padrão regulamentada pela Resolução nº 110/00.

11. [PRF - INÉDITAS - 2021] Ao certificar-se de que as placas do veículo têm final 5 e supondo-se que a fiscalização tenha sido feita em 15/11/2018, o PRF concluiu pela regularidade do veículo e autorizou o condutor a seguir viagem.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Erradíssima a assertiva. Sendo o veículo licenciado no Paraná e tendo acontecido a fiscalização em uma via do Ceará, o PRF Cláudio, conhecedor da Resolução nº 110/00, sabe que não poderá ter como base nem a tabela de licenciamento do Ceará e nem a do Estado do Paraná. Deverá basear-se na Tabela-Padrão do CONTRAN para checar a validade de seu licenciamento. E para você não esquecer, vou repeti-la:

Final da placa	Prazo final para licenciamento anual
1 e 2	Setembro
3, 4 e 5	Outubro
6, 7 e 8	Novembro
9 e 0	Dezembro

Observe que, sendo a placa do veículo de final "5", o condutor só poderia trafegar com esse veículo fora do Paraná, com o licenciamento de 2017, até o final do mês de outubro de 2018. Ora, a fiscalização ocorreu no dia 15/11/18, quinze dias depois do prazo máximo permitido. Logo, o PRF Cláudio não poderia ter



dispensado o condutor, e sim tê-lo autuado pelo cometimento da infração de trânsito prevista no art. 230, inciso V, do CTB.

12. [PRF - INÉDITAS - 2021] Cláudio, usando o sistema integrado instalado em sua viatura, deveria ter pesquisado a tabela de licenciamento do Paraná e, verificando que o licenciamento estava vencido, ter autuado o condutor, aplicando-lhe a medida administrativa de remoção do veículo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Como vimos no comentário da assertiva anterior, e com base na situação descrita no enunciado, Cláudio não poderia ter utilizado a tabela de licenciamento do Paraná, e sim a Tabela-Padrão regulamentada pela Resolução nº 110/00.

13. [PRF - INÉDITAS - 2021] De acordo com a Resolução CONTRAN nº 110/2000, o prazo limite para licenciamento de veículo com placas finalizando no algarismo 2 é até agosto.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Essa é pra você não se esquecer nunca mais dessa famosa tabelinha-padrão do CONTRAN:

Final da placa	Prazo final para licenciamento anual
1 e 2	Setembro
3, 4 e 5	Outubro
6, 7 e 8	Novembro
9 e 0	Dezembro

14. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] Resolução do CONTRAN estabelece um calendário determinando os prazos finais em que os veículos devem renovar o licenciamento anual. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

O órgão executivo de trânsito de um município pode estabelecer um calendário diverso do definido pelo CONTRAN, desde que não haja um calendário definido pelo órgão executivo estadual.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Pegadinha básica e perigosa! Errado. A Resolução nº 110/00, em seu art. 1º, determina que são os órgãos executivos de trânsito **dos Estados e do Distrito Federal** (DETRAN) os responsáveis por estabelecer os prazos para renovação do licenciamento anual dos veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo como algarismo final da placa de identificação. Erra a assertiva ao afirmar que essa responsabilidade é de órgãos **municipais**.



15. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] Para efeito de autuação e aplicação de penalidades referentes a não renovação de licenciamento anual de veículos, quando o veículo se encontrar em unidade da Federação diferente daquela em que estiver registrado, serão adotados os prazos estabelecidos pela resolução pertinente do CONTRAN.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Perfeito! É exatamente esse o propósito da Resolução CONTRAN nº 110/00. Em Unidade da Federação diferente daquela em que estiver registrado, serão adotados os prazos estabelecidos pela Resolução pertinente do CONTRAN, ou seja, pela tabela-padrão desta Resolução nº 110/00.

16. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] De acordo com o referido calendário, o último dia de janeiro é o prazo final para a renovação do licenciamento dos veículos cujas placas de identificação terminem em 0 e 1.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De forma alguma! Aqui é só checar mais uma vez a nossa velha e boa tabela-padrão do CONTRAN:

Final da placa	Prazo final para licenciamento anual
1 e 2	Setembro
3, 4 e 5	Outubro
6, 7 e 8	Novembro
9 e 0	Dezembro

O prazo final para a renovação do licenciamento dos veículos, cujas placas de identificação terminem em 0 é o mês de **dezembro** e em 1 o mês de **setembro**, e não de janeiro como equivocadamente afirma o item.

17. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] De acordo com o referido calendário, o último dia de junho é o prazo final para a renovação do licenciamento dos veículos cujas placas de identificação terminem em 6.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Essa assertiva está uma moleza, né, **Cespe**?! O primeiro mês da tabela é o mês de setembro e o último o mês de dezembro. O item cita o mês de junho como mês limite para as placas de final 6. De jeito nenhum! Para estas, o mês limite é **novembro**.



18. [CESPE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL PRF 2008 Adapt.] O órgão executivo de trânsito de um estado pode estabelecer um calendário diverso do definido pelo CONTRAN para a renovação do licenciamento dos veículos registrados sob sua circunscrição, desde que o prazo final para a renovação seja anterior a 1.º de julho.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De fato, o órgão executivo de trânsito de um estado pode estabelecer um calendário diverso do definido pelo CONTRAN para a renovação do licenciamento dos veículos registrados sob sua circunscrição, mas **não há essa de que o prazo final para a renovação** seja anterior a 1.º de julho.

19. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Josué perdeu o CLRV de seu veículo e dirigiu-se ao departamento de trânsito do seu estado em busca da emissão de um novo documento de registro e licenciamento. Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Não será possível a expedição de uma via original do CRLV, diante da solicitação de Josué, o qual deverá utilizar uma cópia autenticada pelo departamento de trânsito.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Caro aluno, acho que você já viu né? Todas as bancas vão citar a cópia autenticada como uma possibilidade legal de uso como documento obrigatório. E contra essa afirmação, estou certo de que você já está vacinado!

20. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Se Josué vier a dirigir seu veículo sem o CRLV, estará cometendo uma infração de trânsito média.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado! Se Josué vier a dirigir seu veículo sem o CRLV, estará cometendo uma infração de trânsito **leve**. Veja o que diz o art. 232 do CTB:

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

*Infração - **leve**;*

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

21. [CESPE POLICIAL RODOVIARIA FEDERAL 2008 Adapt.] Caso Josué dirija o veículo sem o CRLV, ficará sujeito ao pagamento da penalidade de multa, mas não estará sujeito à retenção do veículo.



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. É só comparar com o que diz o art. 232 acima. É claro que a medida administrativa cabível **será sim** a de retenção do veículo.

22. [PRF - INÉDITAS - 2021] Julgue os itens a seguir, de acordo com o que estabelece a norma do CONTRAN que dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.

Qualquer condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errinho básico aí, mas de grande importância, a se considerar o disposto no art. 1º da Resol. 360/10.

De acordo com esse dispositivo, o condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, **desde que penalmente imputável no Brasil**, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

Então não é qualquer condutor, concorda?

23. [PRF - INÉDITAS - 2021] O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá fazer requerimento de prorrogação da validade ao órgão executivo do Estado ou Distrito Federal de sua residência ou domicílio.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Nada a ver! O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, **deverá submeter-se aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica**, nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (art. 1º, §4º).

24. [PRF - INÉDITAS - 2021] A Carteira Internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá substituir a CNH.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Essa aqui está certinha, em conformidade com o que regula o parágrafo único do art. 6º da Resol.360/10: a Carteira Internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá substituir a CNH.

25. [PRF - INÉDITAS - 2021] O condutor com Habilitação Internacional para Dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Muita calma nessa hora! Segundo o que estabelece o art. 6º da Resol. 360/10, o condutor com Habilitação Internacional para Dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito **cuja penalidade implique na suspensão ou cassação do direito de dirigir**, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

Do jeito que assertiva está escrita, nos parece que se esse condutor cometer qualquer infração de trânsito já será alvo d recolhimento e da apreensão da habilitação e não é verdade!

26. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] O condutor de veículo automotor, natural de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A questão está certa, apesar de não trazer a redação completa do art. 1º da Resol. 360/10. Você deve analisar a regra acima à luz do art. 2º da Resolução nº 360/10 que assim estabelece:

Art. 1º. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

O artigo acima citado não contradiz a questão, até porque a banca utilizou o termo "poderá". E poderá mesmo, desde que observada a regra acima!



GABARITO



GABARITO

1. A
2. C
3. D
4. A
5. E
6. C
7. C
8. E
9. C
10. C
11. E
12. E
13. E
14. E

15. C
16. E
17. E
18. E
19. E
20. E
21. E
22. E
23. E
24. C
25. E
26. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.